P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LIYANSYAH ALS BAGONG ANAK DARI DAMA;**

2. Tempat Lahir : Sampit;

3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/05 Januari 1983;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Karitak RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 5 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) bundelan plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Sim Card 0821-5497-8833 Imei I 865984066632513 Imei II 865984066632505;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan 100.000 ribu rupiah dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 50.000 ribu rupiah;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda Crf 150L warna hitam coklat bertuliskan nomor 1983 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 4269 RK nomor rangka MH1KD1119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama Fransesco Aditya;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/KKN/Enz.2/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA**, pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB, Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Caca (DPO) di Jalan Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, **dengan maksud menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu oleh Sdr. Caca kepada terdakwa**. Setelah terdakwa **menerima 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu dari Sdr. Caca tersebut**, kemudian terdakwa **menyerahkan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Caca sebagai uang pembelian atas 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu tersebut**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya terdakwa tidak langsung kembali ke rumah terdakwa, melainkan menyimpan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak dekat Pelabuhan Fery Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk kemudian menyimpannya kembali di dekat sumur bor belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa di dekat sumur bor belakang rumah terdakwa untuk **kemudian menyisihkannya agar dapat dipakai.** Setelah terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpannya kembali di dekat sumur bor belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB, seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya datang ke rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **untuk membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa**. Sesampainya di rumah terdakwa, seseorang yang tidak dikenal tersebut **menyerahkan uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa pun menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram**. Kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu yang telah dibelinya. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa namun masih pada hari yang sama**, terdakwa didatangi oleh Sdr. Endot (DPO) di rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa**. Lalu Sdr. Endot menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah ditakarkan oleh terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya namun sebelumnya seseorang yang tidak dikenal tersebut **telah memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa melalui handphone**. Terdakwa kemudian menyerahkan ½ (setengah) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut dan **seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis shabu yang diterimanya.** Selanjutnya terdakwa memaketkan sisa narkotika jenis shabu yang belum terjual menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju sebuah bengkel yang ada di Jalan Palangkaraya – Kuala Kurun, Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Crf Nomor Polisi KH 4269 RK. Sesampainya di bengkel tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Gunung Mas. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dilly dan Saksi Masroip kemudian didapatlah dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf dengan Nomor Polisi KH 4269 RK. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh Saksi Dilly dan Saksi Masroip, lalu didapatlah 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku barang bukti 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa. Kemudian barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 merupakan milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf dengan Nomor Polisi KH 4269 RK adalah transportasi yang digunakan terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika jenis shabu. Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0225 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0224.K berupa **1 bungkus plastik bening segel berisi 1 plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2205 gram adalah positif metamfetamin**, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 026/11144.00/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram**.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika Golongan I yaitu berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram** yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan**.

Perbuatan Terdakwa **LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA**, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di sebuah bengkel yang ada di Jalan Palangkaraya – Kuala Kurun, Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju sebuah bengkel yang ada di Jalan Palangkaraya – Kuala Kurun, Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Crf Nomor Polisi KH 4269 RK. Sesampainya di bengkel tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Gunung Mas. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dilly dan Saksi Masroip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian didapatlah dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf dengan Nomor Polisi KH 4269 RK. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ada di Desa Tanjung Karitak, RT.001/RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh Saksi Dilly dan Saksi Masroip, lalu didapatlah 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengaku barang bukti 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Caca (DPO). Kemudian barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y22 merupakan milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf dengan Nomor Polisi KH 4269 RK adalah transportasi yang digunakan terdakwa untuk menunjang kegiatan jual beli narkotika jenis shabu. Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Caca (DPO) dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Caca di Jalan Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu oleh Sdr. Caca kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu dari Sdr. Caca tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Caca sebagai uang pembelian atas 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.25.0225 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0224.K berupa **1 bungkus plastik bening segel berisi 1 plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2205 gram adalah positif metamfetamin**, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 026/11144.00/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram**.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram** yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan**.

Perbuatan Terdakwa **LIYANSYAH Als BAGONG Anak Dari DAMA *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Masroip Als Roip Anak Dari Basari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saudara Dilly diminta oleh Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi dan Saksi Bripda Gustianor Anak Dari Misran selaku petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, uang tunai sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505, 1 (satu) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dan akan dipergunakan untuk apa narkotika jenis shabu tersebut karena hanya diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar ½ (setengah) kilometer dan Saksi telah mengenal Terdakwa sebagai pelanggan bengkel akan tetapi tidak mengetahui Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Bripda Gustianor Anak Dari Misran beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan masyarakat setempat yakni Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari dan Saudara Dilly;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya yang dipergunakan untuk transportasi transaksi jual beli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Caca (DPO) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dari Saudara Caca (DPO) dengan harga perkantongnya sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar via transfer;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan ditelepon oleh Saudara Caca (DPO) yang saat itu mau pulang ke Sampit, akan tetapi Terdakwa mengatakan dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh juta rupiah) kemudian Saudara Caca (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di depan muara Jalan Desa Tanjung Karitak kemudian menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Caca (DPO) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi menyimpan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut di tanah semak-semak dekat Pelabuhan Fery di Desa Tanjung Karitak dan baru diambil kembali pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB lalu menyimpan di dekat sumur bor belakang rumahnya lalu pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk disisihkan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdapat sisa yang terpakai sendiri oleh Terdakwa kemudian sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2018, sementara menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perkantongnya sehingga apabila 2 (dua) kantong terjual habis bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengatahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Bripda Gustianor Anak Dari Misran**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas dengan disaksikan masyarakat setempat yakni Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari dan Saudara Dilly;
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri;
   - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya yang dipergunakan untuk transportasi transaksi jual beli, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Caca (DPO) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dari Saudara Caca (DPO) dengan harga perkantongnya sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar via transfer;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan ditelepon oleh Saudara Caca (DPO) yang saat itu mau pulang ke Sampit, akan tetapi Terdakwa mengatakan dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saudara Caca (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di depan muara Jalan Desa Tanjung Karitak kemudian menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Caca (DPO) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi menyimpan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut di tanah semak-semak dekat Pelabuhan Fery di Desa Tanjung Karitak dan baru diambil kembali pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB lalu menyimpan di dekat sumur bor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang rumahnya lalu pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk disisihkan untuk dipakai sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdapat sisa yang terpakai sendiri oleh Terdakwa kemudian sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2018, sementara menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perkantongnya sehingga apabila 2 (dua) kantong terjual habis bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengatahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0225 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yaitu

"Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0224.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2205 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampiran Nomor 026/11144.00/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi, telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip diperoleh hasil:

a) Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan perkiraan berat 15 (lima belas) plastik klip 3,15 (tiga koma lima belas) gram;

b) Setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboraturium Balai POM Palangka Raya barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan perkiraan berat 1 (satu) buah plastik 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

c) Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa akan memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat seingat Terdakwa hanya Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505 untuk bertransaksi, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 adalah sepeda motor bekas (*second*) milik anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama sebulan sebelum penangkapan dan baru sekali dipergunakan untuk ke bengkel dan tidak pernah dipergunakan untuk transaksi jual beli narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Caca (DPO) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Caca (DPO) dari temannya dan saat ini tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dari Saudara Caca (DPO) dengan harga perkantongnya sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar via transfer;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan ditelepon oleh Saudara Caca (DPO) yang saat itu mau pulang ke Sampit, akan tetapi Terdakwa mengatakan dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saudara Caca (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di depan muara Jalan Desa Tanjung Karitak kemudian menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Caca (DPO) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi menyimpan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut di tanah semak-semak dekat Pelabuhan Fery di Desa Tanjung Karitak dan baru diambil kembali pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB lalu menyimpan di dekat sumur bor belakang rumahnya lalu pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk disisihkan sedikit untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) sebanyak 1 plastik klip berisi 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah terjual 1 (satu) kantong lebih serta masih terdapat sedikit sisa yang terpakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual;

- Bahwa 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa sebagian hasil penjualan sudah Terdakwa bayarkan kepada Saudara Caca (DPO), sebagian dipergunakan untuk bermain judi *online* serta uang hasil penjualan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2018, sementara menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat penyidikan dilakukan tes urin dengan hasil positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal dan menjual narkotika golongan I jenis shabu untuk tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu;

3. 1 (satu) buah Plastik Klip pembungkus Shabu;

4. 2 (dua) Bundelan Plastik Klip;

5. 1 (satu) Buah Dompet bulat warna hitam;

6. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE;

7. Uang Tunai sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan 100.000 ribu rupiah dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 50.000 ribu rupiah;

8. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

9. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L Warna Hitam Coklat bertuliskan Nomor 1983 beserta kunci kontak;

10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 4269 RK nomor rangka MH1KD1119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA;

11. 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna BIRU Dengan Sim Card 0821-5497-8833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505;

12. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

sesuai dengan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 46/Pid.B-Sita/2025/PN Kkn tanggal 8 Mei 2025, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi dan Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masroip Als Roip Anak Dari Basari di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana saat itu Terdakwa akan memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari;

2. Bahwa penangkapan dan penggeledahan saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari dan Saudara Dilly;

3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505 untuk bertransaksi, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;

5. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 adalah sepeda motor bekas (*second*) milik anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama sebulan sebelum penangkapan dan baru sekali dipergunakan untuk ke bengkel dan tidak pernah dipergunakan untuk transaksi jual beli narkotika;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Caca (DPO) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak Januari 2025;

7. Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Caca (DPO) dari temannya dan saat ini tidak mengetahui lagi keberadaannya;

8. Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dari Saudara Caca (DPO) dengan harga perkantongnya sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar via transfer;

9. Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan ditelepon oleh Saudara Caca (DPO) yang saat itu mau pulang ke Sampit, akan tetapi Terdakwa mengatakan dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saudara Caca (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di depan muara Jalan Desa Tanjung Karitak kemudian menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Caca (DPO) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

10. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi menyimpan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut di tanah semak-semak dekat Pelabuhan Fery di Desa Tanjung Karitak dan baru diambil kembali pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB lalu menyimpan di dekat sumur bor belakang rumahnya lalu pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk disisihkan sedikit untuk dipakai sendiri;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) sebanyak 1 plastik klip 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah terjual 1 (satu) kantong lebih dan masih terdapat sedikit sisa yang terpakai sendiri oleh Terdakwa kemudian sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual;

12. Bahwa 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali;

13. Bahwa sebagian hasil penjualan sudah Terdakwa bayarkan kepada Saudara Caca (DPO), sebagian dipergunakan untuk bermain judi *online,* serta uang hasil penjualan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian;

14. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2018, sementara menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019;

15. Bahwa Terdakwa pada tingkat penyidikan dilakukan tes urin dengan hasil positif metamfetamin;

16. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal dan menjual narkotika golongan I jenis shabu untuk tambahan penghasilan;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0225 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yaitu “Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0224.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2205 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampiran Nomor 026/11144.00/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi, telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip diperoleh hasil:

a. Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan perkiraan berat 15 (lima belas) plastik klip 3,15 (tiga koma lima belas) gram;

b. Setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboraturium Balai POM Palangka Raya barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan perkiraan berat 1 (satu) buah plastik 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

c. Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual maupun memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

20. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap orang” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Liyansyah Als Bagong Anak Dari Dama** yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan berkas perkara yang mana Terdakwa mengakui identitasnya tersebut dan selama persidangan Terdakwa dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dapat pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terkait unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” menurut AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ***metamfetamina*** atau yang lebih dikenal dengan sebutan **narkotika jenis sabu** terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi dan Saksi Bripka Bayu Trisakti Anak Dari Tirtanadi beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB disamping bengkel milik Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari di Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Tanjung Karitak, RT.001 RW.001, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Masroip Als Roip Anak Dari Basari dan Saudara Dilly, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet hitam yang ada disaku celananya yang diakui milik Terdakwa sendiri kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, 2 (dua) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah dompet bulat warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

POCKET SCALE, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam cokelat bertuliskan Nomor 1983 dengan nomor Polisi KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor KH 4269 RK, nomor rangka MH1KD119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan sim card 082154978833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505 untuk bertransaksi, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang semuanya diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Caca (DPO) dan sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak Januari 2025 dimana terakhir Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dari Saudara Caca (DPO) dengan harga perkantongnya sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu baru dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar via transfer;

Menimbang bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan ditelepon oleh Saudara Caca (DPO) yang saat itu mau pulang ke Sampit, akan tetapi Terdakwa mengatakan dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saudara Caca (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di depan muara Jalan Desa Tanjung Karitak kemudian menyerahkan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dengan dibungkus plastik warna putih kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Caca (DPO) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi menyimpan 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut di tanah semak-semak dekat Pelabuhan Fery di Desa Tanjung Karitak dan baru diambil kembali pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB lalu menyimpan di dekat sumur bor belakang rumahnya lalu pada keesokan harinya sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk disisihkan sedikit untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) sebanyak 1 plastik klip 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah terjual 1 (satu) kantong lebih dan masih terdapat sedikit sisa yang terpakai sendiri oleh Terdakwa kemudian sebanyak 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dimana sebagian hasil penjualan sudah Terdakwa bayarkan kepada Saudara Caca (DPO), sebagian dipergunakan untuk bermain judi *online* serta uang hasil penjualan sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019 dan diketahui Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal dan menjual narkotika golongan I jenis shabu untuk tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0225 tanggal 25 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yaitu “Barang bukti dengan nomor kode sampel: 25.098.11.16.05.0224.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2205 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampiran Nomor 026/11144.00/2025 tanggal 23 April 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi, telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip diperoleh hasil:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan perkiraan berat 15 (lima belas) plastik klip 3,15 (tiga koma lima belas) gram;

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Laboraturium Balai POM Palangka Raya barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan perkiraan berat 1 (satu) buah plastik 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotor 3,7 (tiga koma tujuh) gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah **"Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu"** yang telah terbukti dari perbuatan nyata Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"Tanpa Hak"**;

Menimbang bahwa Terdakwa diketahui membeli narkotika golongan I dari Saudara Caca (DPO) dipergunakan untuk dijual kembali serta sebagian untuk dipakai sendiri serta tidak terdapat narkotika golongan I tersebut yang diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **"Melawan Hukum"**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa juga telah terbukti **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa demi tercapainya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menguraikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan dari total 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Caca (DPO) tersebut diatas ada sedikit yang dipakai sendiri oleh Terdakwa, serta pada tingkat penyidikan Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif metamfetamin;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalaguna bagi dirinya sendiri maka tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada Terdakwa? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea*/niat pelaku);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli 2 (dua) kantong narkotika golongan I jenis shabu dengan berat perkantongnya masing-masing 5 (lima) gram tersebut dari Saudara Caca (DPO) tidak secara murni ditujukan untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri, melainkan sejak awal Terdakwa sudah berniat untuk menjual kembali, hal ini dapat diketahui dari total 2 (dua) kantong narkotika golongan I yang Terdakwa beli dari Saudara Caca (DPO) tersebut sudah terjual 1 (satu) kantong lebih dengan rincian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal namanya ke rumahnya dan membeli 2,5 (dua koma lima) gram narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu sebagian juga telah Terdakwa jual kepada Saudara Endot (DPO) sebanyak 1 plastik klip 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjual kepada seseorang yang berasal dari habungen sebanyak ½ (setengah) kantong sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang sama yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sebanyak 3,73 (tiga koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh tiga) gram dipaketkan oleh Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual sehingga Terdakwa hanya menggunakan narkotika tersebut dalam presentase yang relatif sedikit serta di persidangan Terdakwa telah pula mengakui bahwa sehari-hari bekerja sebagai penambang emas ilegal dan menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak tahun 2019 untuk tambahan penghasilan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan hakiki dari perbuatan Terdakwa dan *mens rea* (*niat pelaku)* adalah untuk dijual kembali, bukan secara murni untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (Lima Belas) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu;
3. 1 (satu) buah Plastik Klip pembungkus Shabu;
4. 2 (dua) Bundelan Plastik Klip;
5. 1 (satu) Buah Dompet bulat warna hitam;
6. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE;
7. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
8. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang Tunai sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan 100.000 ribu rupiah dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 50.000 ribu rupiah;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna BIRU Dengan Sim Card 0821-5497-8833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L Warna Hitam Coklat bertuliskan Nomor 1983 beserta kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 4269 RK nomor rangka MH1KD1119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA;

Yang disita dari Terdakwa dan berang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan sepeda motor bekas (*second*) milik anak Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama sebulan sebelum penangkapan dan baru sekali dipergunakan untuk ke bengkel dan tidak pernah dipergunakan untuk transaksi jual beli narkotika serta pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mempergunakannya untuk transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kendaraan tersebut tidak berkaitan langsung secara signifikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjang perbuatan Terdakwa dalam kejahatan ini melainkan hanya digunakan sebagai alat transportasi pada umumnya, terlebih di persidangan penuntut umum tidak dapat pula membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Adapun secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman tersebut layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menggunakan sebagian hasil kejahatannya untuk melakukan kejahatan lainnya yakni *judi online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Liyansyah Als Bagong Anak Dari Dama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (Lima Belas) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip pembungkus Shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip pembungkus Shabu;
- 2 (dua) Bundelan Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Dompet bulat warna hitam;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 46 (empat puluh enam) lembar pecahan 100.000 ribu rupiah dan 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan 50.000 ribu rupiah;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna BIRU Dengan Sim Card 0821-5497-8833 IMEI I 865984066632513 IMEI II 865984066632505;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L Warna Hitam Coklat bertuliskan Nomor 1983 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 4269 RK nomor rangka MH1KD1119LK152470 nomor mesin KD11E1151901 atas nama FRANCESCO ADITYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025 oleh Juan Maulana Alfedo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Maulia Madina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Laksana Arum Nugraheni, S.H.	Juan Maulana Alfedo, S.H.
Maulia Madina, S.H.	

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)